ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA

Processo: 0105508-31.2016.8.06.0001 - Apelação Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: CCB-Brasil- China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A e Transportadora Vasconcelos Ltda .

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO. VÍCIO. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

- Por meio da Apelação de págs. 414/428, o BANCO DO BRASIL S.A. insurge-se contra a decisão de págs. 264/270, que, após a sentença que acolhera o pedido da CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A para decretar a falência da TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA e CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, homologou o acordo celebrado entre as referidas sociedades e, assim, revogou o decreto falimentar. No intuito da reforma, argumenta o BANCO DO BRASIL S.A., em síntese, com o cerceamento de defesa adveniente do fato de que os demais credores não se manifestaram acerca da homologação daquele acordo, apesar de instaurado o concurso. As Contrarrazões de págs. 483/491 sustentam a falta de interesse recursal do BANCO DO BRASIL S.A., porquanto o acordo celebrado não teria desaguado em prejuízo à referida Instituição. Por sua vez, a TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA, na resposta de págs. 493/498, defende que a sentença prestigiou o princípio da preservação da empresa.

- O caso dos autos, respeitosamente, revela um erro no proceder, uma vez que, considerados os termos da sentença, houve a aplicação de uma solução processual sem a prévia manifestação dos interessados, especialmente porque o decreto de falência não só instaura o concurso de credores como, também, promove o vencimento antecipado das dívidas do devedor. Neste sentido, é o teor do art. 77 da Lei nº 11.101/2005.

- Nessa perspectiva, deve-se ter em conta a Jurisprudência do STJ, no sentido de que o resultado processual será um produto do diálogo (REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).

- Assim, não se pode negar a existência de um *error in procedendo,* porquanto não se observou o contraditório prévio imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pelo art. 10 do CPC, no que se homologou, sem a oitiva dos demais credores, um acordo celebrado entre o CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A e a sociedade apontada como falida, a TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA.

- Apelação conhecida e provida. Sentença decretada nula.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 0105508-31.2016.8.06.0001, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Votação unânime.

Fortaleza, 14 de outubro de 2020.

VERA LÚCIA CORREIA LIMA
DESEMBARGADORA RELATORA

RELATÓRIO

Por meio da Apelação de págs. 414/428, o BANCO DO BRASIL S.A. insurge-se contra a decisão de págs. 264/270, que, após a sentença que acolhera o pedido da CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A para decretar a falência da TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA e CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, homologou o acordo celebrado entre as referidas sociedades e, assim, revogou o decreto falimentar.

No intuito da reforma, argumenta o BANCO DO BRASIL S.A., em síntese, com o cerceamento de defesa adveniente do fato de que os demais credores não se manifestaram acerca da homologação daquele acordo, apesar de instaurado o concurso.

As Contrarrazões de págs. 483/491 sustentam a falta de interesse recursal do BANCO DO BRASIL S.A., porquanto o acordo celebrado não teria desaguado em prejuízo à referida instituição.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA

Por sua vez, a TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA, na resposta de págs. 493/498, defende que a sentença prestigiou o princípio da preservação da empresa.

Quanto à Procuradoria Geral de Justiça, registro que não encaminhei os autos ao Órgão Ministerial porque o interesse público que obriga a intervenção do *Parquet* deve estar relacionado com o interesse geral da coletividade, vinculado a fins sociais e às exigências do bem comum (ref. STJ, Resp 1199244/2011). Como a hipótese conforma tão somente interesse patrimonial, a manifestação meritória do Ministério Público é despicienda e sua dispensa neste particular está positivada no inciso VII do art. 932 c/c art. 178 do NCPC.

É o que importa relatar.

VOTO

Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

Eminentes Desembargadores, como adiantado, a questão a ser analisada é de cunho processual, uma vez que o douto Juízo de origem, posteriormente ao decreto de falência (págs. 143/149), revogou, às págs. 264/270, esta sentença por conta da homologação do acordo celebrado entre o autor do pleito falimentar, o CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, e a sociedade apontada como falida, a TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA (págs. 259/262).

O BANCO DO BRASIL S.A. apelou (págs. 414/428) ao argumento de que os credores não tiveram a oportunidade de manifestação acerca dos termos do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.



acordo e de sua homologação.

Pois bem. O caso dos autos, respeitosamente, revela um erro no proceder, uma vez que, considerados os termos da sentença, houve a aplicação de uma solução processual sem a prévia manifestação dos interessados, especialmente porque o decreto de falência não só instaura o concurso de credores como, também, promove o vencimento antecipado das dívidas do devedor. Neste sentido, vale transcrever o teor do art. 77 da Lei nº 11.101/2005, *in verbis*:

> *"Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta Lei."*

Ressalto, eminentes Desembargadores, que não estou a me debruçar sobre qualquer questão de mérito dos autos em manejo.

No entanto, deve-se ter em conta a jurisprudência do STJ, no sentido de que o resultado processual será um produto do diálogo. Neste sentido, colaciono, por seu didatismo, a seguinte ementa:

> *"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.*
> *1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.



tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo.

2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial.

5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC.

6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.



art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, uma vez que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.

7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código.

8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao indispensável diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente 'sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício' (MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209).

9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como também de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.



democratização do processo e de legitimação decisória.

10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de inquirir as partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, § 4º, da LEF e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada.

12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de Apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional e que refoge ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.



desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, visto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinhá-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias.

13. Corrobora a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas.

14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada secundum eventum probationis apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador em Ação Popular (art. 18 da Lei 4.717/1965)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.



e em Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP).

15. A diferença é significativa, pois, quando a Ação Coletiva tiver sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos.

Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade initio litis da demanda coletiva.

16. Não é o que se passa nas demandas individuais que são decididas sem resolução da lide e, por isso, não estão acobertadas, em nenhuma extensão, pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material. Extinguir o processo opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o decisum sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e igual causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima.

17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA

mérito pelo STJ com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015.

18. Recurso Especial provido.

(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017)"

No caso, sublinho, respeitosamente, que não se pode negar a existência de um *error in procedendo,* porquanto não se observou o contraditório prévio imposto pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pelo art. 10 do CPC, no que se homologou, sem a oitiva dos demais credores, um acordo celebrado entre o CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A e a sociedade apontada como falida, a TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA.

Ante o exposto, conheço da Apelação e dou-lhe provimento para, respeitosamente, decretar a nulidade da sentença de págs. 264/270 e devolver os autos à origem para que se assegure aos demais credores, especialmente ao BANCO DO BRASIL S.A., ora recorrente, a possibilidade de manifestação acerca do pleito de homologação de acordo formulado às págs. 259/262.

É como voto.

VERA LÚCIA CORREIA LIMA
DESEMBARGADORA RELATORA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por VERA LUCIA CORREIA LIMA, liberado nos autos em 14/10/2020 às 14:51 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 1B7BB63.